



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO JURISPRUDENCIAL
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA

PROCESSO N. 0018991-36.2008.4.01.3700

RECORRENTE(S): UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO(A): FERNANDA VIANA DOS SANTOS CARNEIRO

RECORRIDO(A): FABRÍCIO SANTOS DIAS

ADVOGADO(A): LARISSA JOYCE ARAGÃO BRITO

RELATOR: JUIZ RUI COSTA GONÇALVES

ASSUNTO: AJUDA DE CUSTO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL REMOVIDO A PEDIDO. MEMBRO DA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO.

ADMINISTRATIVO. RECURSO AFETADO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO A PEDIDO. AJUDA DE CUSTO. MEMBRO DA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO. CARGO PÚBLICO DESPROVIDO DA GARANTIA DA INAMOVILIDADE. PAGAMENTO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO REFORMADO. SENTENÇA RESTABELECIDADA (QO N. 38/TNU).

Cuida-se de Pedido de Uniformização de Jurisprudência interposto pela parte Ré, insurgindo-se contra acórdão oriundo de 1ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Maranhão, em que foi reformada sentença de Primeiro Grau na qual restou julgado improcedente o pedido autoral objetivando o pagamento de ajuda de custo em decorrência da remoção a pedido da parte Autora.

Argumenta que o art. 53 da Lei n. 8.112/1990 garante o pagamento de ajuda de custo somente em caso de remoção de ofício, em que há interesse exclusivo ou preponderante da Administração.

Como paradigma, apresenta o REsp n. 387189/SC, Quinta Turma, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 12.06.2006, DJe 01.08.2006, no

mesmo sentido da tese defendida no Incidente de Uniformização ora sob exame.

O Ministério Público Federal lançou parecer no sentido de ser provido o recurso interposto, considerando que a jurisprudência dominante no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, no caso em análise, é indevido o pagamento de ajuda de custo (Pet. 8.345/SC, rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 12.11.2014; REsp n. 387.189/SC, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 01.08.2006).

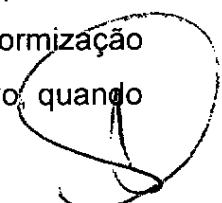
Recurso afetado como **Representativo da Controvérsia**, na forma do art. 17, inciso I, do RITNU.

É o relatório.

Nos termos do art. 14, *caput*, da Lei n. 10.250/2001, "*caberá pedido de uniformização de interpretação de lei federal quando houver divergência entre decisões sobre questão de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei*", sendo que "*o pedido fundado em divergência de turmas de diferentes Regiões ou da proferida em contrariedade a súmula ou jurisprudência dominante do STJ será julgada por Turma de Uniformização, integrada por Juizes de Turma Recursais, sob a presidência do Coordenador da Justiça Federal*".

A Resolução CJF n. 345/2015 (RITNU), por sua vez, no art. 6º, incisos II e III, que, no ponto, nada inovou quanto ao regramento dado ao tema pelo Regimento Interno substituído, consigna que "*competete à Turma Nacional de Uniformização processar e julgar pedido de uniformização de interpretação de lei federal, quanto à questão de direito material: I- fundado em divergência entre decisões de Turmas Recursais de diferentes Regiões; II- em face de decisão de Turma Recursal proferida em contrariedade a súmula ou jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça ou da Turma Nacional de Uniformização; ou III- em face de decisão de Turma Regional de Uniformização proferida em contrariedade a Súmula ou jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça ou da Turma Nacional de Uniformização*".

Nos termos do art. 17, inciso III, primeira parte, da Resolução CJF n. 345, de 02.06.2015 (RITNU), o Incidente de Uniformização não será admitido, entre as razões elencadas no dispositivo em relevo, quando



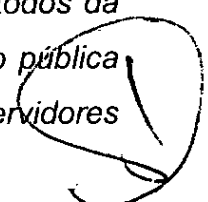
o pedido *"estiver em manifesto confronto com súmula ou jurisprudência dominante da Turma Nacional de Uniformização"*.

O dissídio jurisprudencial se encontra caracterizado nos presentes autos, especialmente por conta de abordar tema tratado, recentemente, por este Colegiado também em sede de Recursos Representativos da Controvérsia, motivo pelo qual o recurso interposto se demonstra viável.

Preliminarmente, cabe o registro de que a parte Autora, ora recorrida, é agente público cujo cargo em que se encontra investido, integrante da Advocacia Geral da União, **não detém a garantia constitucional da inamovibilidade**, em que a remoção só é possível a pedido ou como punição, em decorrência do que este Colegiado vem decidindo pelo cabimento dessa verba indenizatória (PEDILEF RepCont n. 5013078-13.2013.4.04.7003, rel. Juiz Wilson José Witzel, j. 12.05.2016, DJe 20.05.2006; PEDILEF n. 0500875-97.2013,4,05.8400, rel. Juiz Gerson Luiz Rocha, j. 20.07.2016). Um dos paradigmas apresentados, cabe realçar, tem como tema litigioso justamente o pagamento de ajuda de custo a membro do Ministério Público da União, sendo essa a razão para o presente registro em sede de preliminar.

Este Colegiado, no curso da sessão realizada no dia 12.05.2016, ao examinar o PEDILEF n. 5003295-82.2013.4.04.7104, rel. Juiz José Henrique Guaracy Rebêlo, DJe, unânime, firmou a tese no sentido de que *"no caso de participação de servidor em processo de remoção (art. 36-III-c da Lei n. 8.112/90) não é devida ajuda de custo"*; e REsp n. 200500140400, Quinta Turma, rel. Min. Felix Fischer, DJe 04.12.2006, proclamando não ser devido o pagamento de ajuda de custo por remoção a pedido formulado por membro do Ministério Público da União.

Em seu voto, o Juiz Relator fez constar trecho do voto proferido pelo Min. Humberto Martins, no julgamento da Pet 8.345/5 pelo Superior Tribunal de Justiça (Primeira Seção, DJe 12.11.2014), do qual foi Relator, sustentando que *"no caso da remoção de servidor, com fulcro na hipótese da alínea 'c' do inciso III do parágrafo único do art. 36, é evidente o descabimento do pagamento de ajuda de custo na forma do art. 53, todos da Lei n. 8.112/1990, uma vez que a oferta de vagas pela administração pública somente tem por objetivo racionalizar os interesses particulares dos servidores*



que, de forma contumaz, entram em conflito no que se refere à escolha da lotação; não há, portanto, falar, nesse caso, em "interesse de serviço", motivo pelo qual não é devido o desembolso, pela Administração, de ajuda de custo.

O acórdão recorrido se encontra em rota de colisão com a jurisprudência pacificada no âmbito desta Turma Nacional de Uniformização.

Pedido de Uniformização Jurisprudencial **conhecido e provido**, na linha apontada pelo Ministério Público Federal em sua manifestação, para o fim de ser reformado o acórdão impugnado, restabelecendo-se integralmente a sentença de Primeiro Grau, em que o pedido autoral foi julgado improcedente (Questão de Ordem n. 38/TNU).

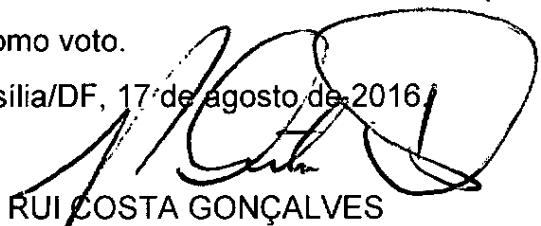
Tese firmada: não é devido o pagamento de ajuda de custo em caso de remoção a pedido de servidor público cujo cargo não é dotado da garantia constitucional da inamovibilidade.

Recurso afetado como representativo da controvérsia (art. 17, inciso I, RITNU).

Sem honorários advocatícios e custas processuais.

É como voto.

Brasília/DF, 17 de agosto de 2016.



Juiz RUI COSTA GONÇALVES

Relator



**Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos
Juizados Especiais Federais**

CERTIDÃO DE JULGAMENTO

SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO

Presidente da Sessão:	MINISTRO OG FERNANDES
Subprocurador-Geral da República:	ANTÔNIO CARLOS PESSOA LINS
Secretário(a):	VIVIANE DA COSTA LEITE
Relator(a):	JUIZ FEDERAL RUI COSTA GONÇALVES
Requerente:	UNIÃO
Proc./Adv.:	PROCURADORIA-GERAL DA UNIÃO
Requerido(a):	FABRÍCIO SANTOS DIAS
Proc./Adv.:	LARISSA JOYCE ARAGÃO BRITO
Origem:	MA - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MARANHÃO
Proc. Nº.:	0018991-36.2008.4.01.3700

CERTIDÃO

Certifico que a Egrégia Turma de Uniformização, ao apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Turma, por unanimidade, conheceu do incidente de uniformização e lhe deu provimento nos termos do voto do(a) Juiz(a) Relator(a).

Participaram da sessão de julgamento, os Srs. Juízes e Sras. Juízas Federais: BOAVENTURA JOÃO ANDRADE, DOUGLAS GONZALES, DANIEL MACHADO DA ROCHA, WILSON WITZEL, ANGELA CRISTINA MONTEIRO, RUI COSTA GONÇALVES, GERSON LUIZ ROCHA, REGINALDO MÁRCIO PEREIRA, RONALDO JOSÉ DA SILVA, MARCOS ANTÔNIO GARAPA CARVALHO, MARIA LÚCIA GOMES DE SOUZA e GISELE SAMPAIO.

Brasília, 17 de agosto de 2016

VIVIANE DA COSTA LEITE
Secretário(a)

Documento autenticado pelo sistema de acompanhamento processual da TNU (Virtus Digital), nos termos da Lei 11.419/06.